

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

Samsiah Binti Omar

lwn

Mohd Hafiz Bin Morad

[Mahkamah Rendah Syariah Pontian, Johor. Kes Mal Bil: 01007-014-0265-2016

(Tuan Haji Mohd Fairuz Bin Abd. Aziz, HMRS)]

[22 Rejab 1438H bersamaan 19 April 2017]

Enakmen Pentadbiran Agama Islam – Bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah – sek. 61 & 62 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam – Bidangkuasa Mendengar – seksyen 4 & 45 - Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh – sek. 53 (1) b,& (h) (i) dan (l) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah – Prosedur Mahkamah – seksyen 63 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah- seksyen 121(l) (b),121(2) enakmen 20/2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003

Fakta Kes

[1] Plaintiff, Samsiah Binti Omar (No. K/P: 760428-01-7420) seorang warganegara Malaysia yang berumur 40 tahun, menetap di alamat 139 BT 49 3/4 Kg. Sanglang, 82100 Ayer Baloi Pontian, Johor. Plaintiff adalah isteri Defendan yang sah dalam kes ini.

[2] Defendan, Mohd Hafiz Bin Morad (No. K/P: 860216-23-6849) seorang warganegara Malaysia yang berumur 30 tahun, yang menetap di alamat B 447-A, Jln Surau, Kg, Melayu Pandan 81100 Johor Bahru. Defendan adalah suami Plaintiff yang sah dalam kes ini.

[3] Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada 12 Julai 2009 di Pontian, Johor, mengikut Hukum Syarak. Pernikahan ini telah didaftarkan sebagai Sijil Nikah Bilangan 599/2009.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

[4] Plaintiff dan Defendan tidak pernah bercerai sebelum ini.

[5] Hasil perkahwinan Plaintiff dan Defendan dikurniakan tiga (3) orang anak, iaitu:

[5.1] Syifa Mia Eliyana Binti Mohd Hafiz	6 Tahun
[5.2] Syifa Damia Amani Binti Mohd Hafiz	5 Tahun
[5.3] Muhammad Harith Hafizi Bin Mohd Hafiz	3 Tahun

[6] Plaintiff telah membuat tuntutan di dalam Mahkamah Yang Mulia ini berkenaan memohon perceraian secara fasakh atas sebab berikut:

[6.1] Defendan telah tidak mengadakan peruntukan nafkah bagi Plaintiff selama tempoh melebihi tiga (3) bulan.

Diputuskan

[1] Setelah Mahkamah meneliti serta menghalusi segala keterangan Plaintiff, saksi-saksi Plaintiff, hujahan daripada Peguam Syarie Plaintiff, dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Plaintiff, Mahkamah berpuashati.

[2] Dengan ini Mahkamah sabitkan bahawa Defendan telah cuai iaitu tidak menjalankan tanggungjawab dan cuai dalam menyediakan nafkah zahir buat Plaintiff selama tempoh melebihi 3 bulan kerana Defendan lumpuh kemalangan dan tidak mampu bekerja. Keluarga Defendan juga tidak memperuntukkan nafkah kepada Plaintiff serta Defendan tiada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah kepada Plaintiff.

[3] Mahkamah dengan ini meluluskan permohonan Plaintiff untuk membubarkan dan memfasakhkan pernikahannya dengan Defendan di bawah Seksyen 53 Sub-Seksyen 1 cerai (b),(h) (i) dan (l) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Mulai hari ini, 19 April 2017 bersamaan 22 Rejab 1438 H.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

[4] Mahkamah dengan ini memerintahkan pernikahan Plaintiff, Samsiah binti Omar dan Defendan, Mohd Hafiz bin Morad dibubarkan dan difasakhkan.

[5] Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan *Ruju*^c dan Surat Nikah Bilangan Daftar 599/2009 dibatalkan.

[6] Mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan ini boleh memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh 14 hari selepas keputusan ini dibacakan.

Peguam Syarie

Plaintif : *Jabatan Bantuan Guaman*

Defendan : *Tidak diwakili*

Kitab-kitab yang dirujuk

1. Abu Ishak Ibrahim bin Ali asy-Syirazi. 1996M/1417H. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafie*. Cetakan pertama. Jilid 5. Dimashq: Dar al-Qalam.
2. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi. 1989M/1409H. *al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Al-Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah.
3. *Mukhtashar Fiqih Islami*, Penerbit Baitul Afkar ad Dauliyah. Halaman 860.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

Undang-undang yang dirujuk

1. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003
2. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003
3. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003

Kes-kes Yang dirujuk

Hairun Mohd Syarif lwn. Omar Mohd Noor, JH [8] 93

Alasan Penghakiman Tuan Haji Mohd Fairuz bin Abd. Aziz, HMRS

[1] Ini adalah satu kes tuntutan mal oleh Plaintiff (Samsiah Binti Omar) yang memohon perintah tuntutan cerai fasakh. Dalam kes ini, Plaintiff dan Defendan adalah dalam hubungan suami isteri yang sah menurut Hukum dan undang-undang Syarak.

[2] Alasan menuntut cerai fasakh oleh Plaintiff untuk disahkan oleh Mahkamah adalah seperti berikut:

[2.1] Defendan telah tidak mengadakan peruntukkan nafkah bagi Plaintiff selama tempoh melebihi tiga (3) bulan.

[2.2] Plaintiff tidak mampu hendak menjaga Defendan dan anak-anak.

[3] Mahkamah dalam memutuskan kes ini, merujuk kepada keterangan Plaintiff dan Saksi Plaintiff 1 dan Saksi Plaintiff 2, sumpah Al-Istidzhar, serta Penyata Tuntutan yang telah dikemukakan di dalam Mahkamah.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

[4] Mengenai keterangan Plaintiff dan Saksi Plaintiff 1 dan Saksi Plaintiff, Mahkamah mendapati bahawa keterangan mereka adalah suatu kepentingan di dalam kes ini bagi menyingkap segala kesamaran yang berlaku di sepanjang penyiasatan Mahkamah.

[5] Terdapat dua isu penting perlu Mahkamah putuskan di dalam kes ini sebelum keputusan penuh kes ini dapat dibuat, iaitu:

[i] Bidangkuasa Mahkamah

[ii] Tidak memperuntukkan nafkah selama tempoh melebihi tiga bulan.

Isu pertama: Bidangkuasa Mahkamah

[6] Penentuan bidangkuasa Mahkamah ini adalah suatu perkara yang penting kerana ia menentukan sama ada sesuatu Mahkamah itu mempunyai kuasa untuk mendengar dan membuat keputusan ke atas Pemohon atau Pesalah. Sekiranya Mahkamah tidak mempunyai bidangkuasa, maka Mahkamah tidak berhak dan tidak layak untuk mendengar dan membuat keputusan terhadap sesuatu kes dihadapannya. Mahkamah merujuk hal ini di dalam kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafie*, jilid 5, halaman 477, yang menyatakan:

ولا يجوز أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيًا فيحكم في غير عمله فإن فعل شيئاً من ذلك في غير
عمله لم يعتد به لأنه لا ولاية له في غير عمله

Bermaksud:

Dan tidak boleh bagi seorang Hakim memutuskan sesuatu hukuman, melantik seseorang mengadilkan kes, mendengar keterangan dari mana-mana pihak dan mengirinkan surat di wilayah hakim lain yang bukan di bawah bidangkuasanya. Maka sekiranya hakim melakukan salah satu daripada perkara-perkara tersebut, hukumannya adalah tidak sah. Ini adalah kerana dia tidak mempunyai bidangkuasa pada yang selain daripada wilayahnya.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

[7] Mahkamah juga merujuk kitab *al-Ahkam as-Sultaniyah wa Wilayah ad-Diniyyah*, halaman 97:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ وَلَايَتُهُ خَاصَّةً فَهِيَ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى خُصُوصِهَا، وَمَقْصُورَةٌ النَّظَرِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ

Bermaksud:

Jika bidangkuasa yang diberikan kepada Hakim adalah secara khusus, maka dia terikat dengan bidangkuasanya sahaja, dan sudut pandanganya hanyalah ke atas apa yang terkandung di dalam bidangkuasanya sahaja.

[8] Bidangkuasa Mahkamah ini telah dinyatakan secara khusus di dalam Seksyen 62(2)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003, yang memperuntukkan:

(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah –

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

[9] Bagi mengetahui bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang dimaksudkan di dalam peruntukkan di atas, Mahkamah merujuk Seksyen 61 (3)(b)(i) yang menyatakan:

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan

(i) pertunangan, perkahwinan, perwalian, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

[10] Bagi memastikan bahawa Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan membuat keputusan terhadap kes dihadapan Mahkamah ini, Mahkamah merujuk syarat-syarat yang telah digariskan di bawah Seksyen 45 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, yang memperuntukkan:

Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali –

(a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini; atau

(b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak; dan

(c) jika permastautin salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Johor.

[11] Mahkamah mendapati bahawa perkahwinan di antara Plaintiff dan Defendan telah didaftarkan di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 sepertimana yang tertera di dalam Sijil Nikah bilangan 599/2009 yang didaftarkan oleh Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk daerah Pontian, Johor.

[12] Berkenaan dengan permastautinan pihak-pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan ini dibuat adalah Plaintiff di dalam daerah Pontian, dalam negeri Johor.

[13] Maka dengan ini, Mahkamah berpuas hati setelah mendapati Plaintiff dan Defendan telah memenuhi syarat-syarat yang diperuntukkan di atas, dan ternyata bahawa Mahkamah mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan membuat keputusan ke atas permohonan yang dibuat di dalam kes ini.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

Isu kedua: Tidak memperuntukkan nafkah selama tempoh melebihi tiga bulan.

[14] Bagi isu ini, dalam penyata tuntutan Plaintiff beliau telah meletakkan beban pembuktian yang kuat untuk membuktikan dengan fakta dakwaan Plaintiff bahawa Defendan telah mengabaikan tanggungjawab untuk isteri dan anak-anak. Sepanjang prosiding perbicaraan Defendan tidak pernah hadir untuk memberi keterangan bagi menjawab dakwaan ini bahawa beliau memberi nafkah atau tidak. Ini juga dapat membuktikan segala dakwaan yang diberi oleh Plaintiff kepada Defendan kerana ketidakhadiran Defendan ke Mahkamah bagi menafikan dakwaan terhadapnya.

[15] Sekiranya Defendan memberi nafkah kepada Plaintiff, Defendan seharusnya membuktikan bahawa beliau memberikan nafkah kepada Plaintiff dan memberikan keterangan serta menangkis semua dakwaan Plaintiff di dalam prosiding pembelaan, tetapi Defendan tidak berbuat demikian dan tidak pernah menghadiri prosiding perbicaraan walaupun sekali.

[16] Berdasarkan keterangan Plaintiff, Defendan mengalami kemalangan pada 28 Ogos 2013 lalu lumpuh dan tidak mampu bekerja. Defendan telah termasuk dalam kategori Orang Kurang Upaya (OKU). Pada Sepetember 2015, Plaintiff sudah tidak mampu untuk menanggung Defendan seorang diri. Plaintiff telah menghantar Defendan pulang ke rumah ibu bapa Defendan di Kg. Melayu Pandan, Johor Bahru. Selepas Defendan mengalami kemalangan dan lumpuh, Plaintiff menanggung dirinya sendiri dan Defendan tiada memperuntukkan nafkah kepadanya. Keluarga Defendan juga tiada memberi nafkah kepada Plaintiff.

[17] Ulama berselisih pendapat mengenai apakah kecacatan itu boleh memfasakhkan nikah atau sebaliknya. Menurut pandangan majoriti ulama termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad bin Hanbal boleh difasakhkan perkahwinan sama ada fasakh itu dilakukan oleh isteri terhadap suami atau suami terhadap isteri. Bagaimanapun dalam persoalan ini Abu Hanifah hanya menentukan bagi isteri melakukan fasakh terhadap suami sahaja.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

Berdasarkan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaijiri – hafizhahullah – berkata: “jika suami kesusahan memberi nafkah, pakaian atau tempat tinggal, atau suami pergi dan tidak meninggalkan nafkah untuk isterinya dan susah mengambil dari hartanya (suami), maka isteri berhak fasakh (membatalkan akad nikah), jika dia berkehendak, dengan izin hakim (pengadilan agama)”.

- [18] Plaintiff juga mempunyai hak untuk membubarkan perkahwinan lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan konflik yang mengakibatkan kesengsaraan dirinya sendiri. Dalam firman Allah berkata dalam surah Al-Baqarah:

.....فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ.....

Bermaksud:

“..... maka bolehlah kamu pegang mereka (rujuk) dengan baik, atau lepaskan mereka dengan baik....”

- [19] Plaintiff tidak dapat menahan sabar untuk menanggung Defendan dengan keupayaan dirinya sendiri. Hal ini kerana Plaintiff telah menjaga lima orang anaknya iaitu hasil daripada perkahwinan bersama bekas suaminya dua orang dan hasil perkahwinan bersama Defendan tiga orang. Plaintiff memperoleh wang daripada perniagaannya menjual buah-buahan dan pisang goreng.

- [20] Defendan ada mendapat sumbangan daripada Baitulmal dan kebajikan masyarakat. Jumlah sumbangan yang didapati adalah RM800. Tetapi sumbangan ini masih tidak mencukupi bagi Plaintiff kerana kos bulanan untuk menjaga Defendan melebihi RM1000.

- [21] Mengikut keterangan Plaintiff, keluarga Defendan tiada memberi nafkah kepada Plaintiff selepas Defendan mengalami kemalangan dan lumpuh.

**ALASAN PENGHAKIMAN
FASAKH 1 2017**

Keputusan

[1] Setelah Mahkamah meneliti serta menghalusi segala keterangan Plaintiff, saksi-saksi Plaintiff, hujahan daripada Peguam Syarie Plaintiff, dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Plaintiff, Mahkamah berpuashati.

[2] Dengan ini Mahkamah sabitkan bahawa Defendan telah cuai iaitu tidak menjalankan tanggungjawab dan cuai dalam menyediakan nafkah zahir buat Plaintiff selama tempoh melebihi 3 bulan kerana Defendan lumpuh kemalangan dan tidak mampu bekerja. Keluarga Defendan juga tidak memperuntukkan nafkah kepada Plaintiff serta Defendan tiada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah kepada Plaintiff.

[3] Mahkamah dengan ini meluluskan permohonan Plaintiff untuk membubarkan dan memfasakhkan pernikahannya dengan Defendan di bawah Seksyen 53 Sub-Seksyen 1 cerai (b),(h) (i) dan (l) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Mulai hari ini, 19 April 2017 bersamaan 22 Rejab 1438 H.

[4] Mahkamah dengan ini memerintahkan pernikahan Plaintiff, Samsiah binti Omar dan Defendan, Mohd Hafiz bin Morad dibubarkan dan difasakhkan.

[5] Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan *Ruju*^c dan Surat Nikah Bilangan Daftar 599/2009 dibatalkan.

[6] Mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan ini boleh memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh 14 hari selepas keputusan ini dibacakan.

(Haji Mohd Fairuz Bin Abd Aziz)

Hakim Syarie MRS

Mahkamah Rendah Syariah Pontian

Bertarikh : 19 April 2017